

QUY CHẾ CUỘC ĐẦU GIÁ TÀI SẢN

Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đầu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (sau đây gọi tắt là *Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đông Sài Gòn*) ban hành Quy chế cuộc đấu giá trên nguyên tắc tuân thủ các quy định hiện hành về đấu giá tài sản, bao gồm các điều khoản dưới đây:

CHƯƠNG I THÔNG TIN TÀI SẢN ĐẦU GIÁ

Điều 1. Tài sản đấu giá

1.1. Mô tả tài sản đấu giá:

01 (Một) tàu cá Huỳnh Long số đăng ký: BV – 99972 – TS theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số 657/17 do Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 12/09/2017 cho ông Lê Đức Huỳnh, cụ thể:

- Loại tàu: Đánh cá; Công dụng: khai thác hải sản;
- Năm đóng 2016; Nơi đóng: Vĩnh Long;
- Mẫu thiết kế: LR278.07; Cơ quan thiết kế: Công ty CP Kỹ thuật và PTCN Hàng hải Việt Nam;
- Chiều dài: Lmax, m: 27,86; Ltk, m: 24,96;
- Chiều rộng: Bmax, m: 7,30; Btk, m: 7,00;
- Chiều cao mạn D, m: 3,20; Chiều chìm d,m: 3,20; Mạn khô f,m: 1,00;
- Vật liệu vỏ: Thép; Sức chở tối đa, tấn: 102,28.

❖ Tàu cá gồm có 02 (Hai) máy:

- Máy thứ nhất:

- + Ký hiệu máy: DZIMARINE;
- + Số máy: 150184AA;
- + Công suất (sức ngựa): 634;
- + Năm, nơi chế tạo: Việt Nam.

- Máy thứ hai:

- + Ký hiệu máy: DZIMARINE;
- + Số máy: 150184AB;
- + Công suất (sức ngựa): 471;
- + Năm, nơi chế tạo: Việt Nam.

❖ Hiện trạng thực tế của tàu cá tại thời điểm kê biên:

- Tàu cá có 02 (Hai) máy 150184AA, công suất 634CV và 150184AB, công suất 471CV. Cả hai máy hiệu DZIMARINE và nơi chế tạo Việt Nam, năm đóng tàu 2016.



Hiện nay hai máy đang hoạt động. Vật liệu vỏ thép đã bị rỉ sét toàn bộ thân tàu, chiều dài: 27,86m, chiều rộng: 7,30m;

- Trên cabin tàu thép bên ngoài bị rỉ sét, bên trong ốp gỗ, mái cabin bị rỉ nước;
- Hệ thống màn lưới không có, chân vịt mỏ neo còn, một dây neo phi 45 dài khoảng 50m;
- Hệ thống đèn điện hoạt động bình thường;
- Dầu của máy chính hết (để khởi động máy);
- Hệ thống bơm thải nước còn hoạt động;
- 01 (Một) máy phát điện hiệu Yamaha hoạt động bình thường;
- 01 (Một) bộ thủy lực tời neo, con lăn đầy đủ;
- Cần cầu hàng hóa còn hoạt động;
- 01 (Một) đường dây neo phi 45 dài khoảng 200m.

1.2. **Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc**

Địa chỉ: Số 268, QL55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1.3. **Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn**

Địa chỉ: Số 36 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1.4. **Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản:** Tài sản đấu giá sung công theo Bản án tuyên theo giấy tờ pháp lý sau:

- Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá số 657/17 do Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 12/09/2017 cho ông Lê Đức Huỳnh;
- Bản án số 03/2021/KDTM-ST ngày 07/05/2021 về việc “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng” của Tòa án Nhân dân TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Quyết định thi hành án chủ động số 939/QĐ-CCTHADS ngày 05/07/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc;
- Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 88/QĐ-CCTHADS ngày 22/11/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc;
- Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 02/QĐ-CCTHADS ngày 05/04/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc;
- Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 13/04/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc và Hội đồng kê biên;
- Chứng thư thẩm định giá số 02235/CT-TĐG.MDC.BRVT ngày 05/05/2022 của Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn bất động sản Mạnh Đạt;
- Công văn số 279/CV-CCTHADS ngày 20/02/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc;
- Công văn số 387/CV-CCTHADS ngày 30/03/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc;
- Công văn số 529/CV-CCTHADS ngày 15/05/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc;
- Công văn số 695/CV-CCTHADS ngày 26/06/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự

- huyện Xuyên Mộc;
- Công văn số 881/CV-CCTHADS ngày 07/08/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc;
 - Công văn số 80/CV-CCTHADS ngày 31/10/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc;
 - Công văn số 208/CV-CCTHADS ngày 11/12/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc;
 - Công văn số 350/CV-CCTHADS ngày 16/01/2024 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc;
 - Công văn số 480/CV-CCTHADS ngày 05/03/2024 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc;
 - Công văn số 583/CV-CCTHADS ngày 08/04/2024 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc;
 - Công văn số 765/CV-CCTHADS ngày 20/05/2024 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc;
 - Công văn số 918/CV-CCTHADS ngày 28/06/2024 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc;
 - Công văn số 1145/CCTHADS ngày 05/08/2024 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc;
 - Công văn số 1320/CCTHADS ngày 16/09/2024 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc;
 - Công văn số 93/CCTHADS ngày 23/10/2024 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc;
 - Công văn số 309/CCTHADS ngày 02/12/2024 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc;
 - Công văn số 490/CCTHADS ngày 10/01/2025 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc;
 - Công văn số 661/CCTHADS ngày 28/02/2025 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc;

Và tất cả các giấy tờ, văn bản khác có liên quan.

Điều 2. Giá khởi điểm, bước giá, giá trả của tài sản đấu giá:

- 2.1. **Giá khởi điểm:** 857.040.367 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm năm mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi nghìn, ba trăm sáu mươi bảy đồng*).
- 2.2. **Bước giá:** Do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc quyết định và thông báo bằng văn bản cho Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn ít nhất là một ngày trước ngày mở cuộc đấu giá hoặc ngay sau khi Chấp hành viên nhận được thông báo có khách hàng đăng ký mua tài sản của tổ chức đấu giá.
- 2.3. **Việc áp dụng bước giá:** Bước giá có thể được áp dụng cho người tham gia đấu giá từ lần trả giá đầu tiên.
- 2.4. **Giá trả hợp lệ:** Người tham gia đấu giá phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm, người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất 01 bước giá.
- 2.5. **Giá trả không hợp lệ:** Người tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm; người

trả giá sau trả thấp hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất 01 bước giá.

CHƯƠNG II

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 tại Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.

Điều 4. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 tại nơi có tài sản.

Điều 5. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút 04/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 (Bằng hình thức chuyển khoản), trừ trường hợp tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở phiên đấu giá.

Điều 6. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 10 giờ 30 phút ngày 21/03/2025 tại Địa chỉ: Số 107 Bến Nôm, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

CHƯƠNG III

THANH TOÁN TIỀN BÁN TÀI SẢN, BÀN GIAO TÀI SẢN ĐẤU GIÁ VÀ CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Điều 7. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền mua tài sản:

- 7.1. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản vào tài khoản của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước theo khoản 14.1 Điều 4 của Quy chế này.
- 7.2. Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì người trúng đấu giá đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán và thuộc trường hợp từ chối mua tài sản, khoản tiền của người trúng đấu giá đã nộp sẽ được xử lý theo quy định tại khoản 7.3 Điều 7 của Quy chế này.
- 7.3. Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua thì khoản tiền đặt trước thuộc về ngân sách nhà nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án, phí đấu giá, chi phí thực tế hợp lý cho việc bán đấu giá và các chi phí cần thiết khác.
- 7.4. Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.
- 7.5. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 8. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao tài sản

- 8.1. **Thời hạn giao tài sản:** Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc có trách nhiệm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá trong thời hạn không

quá 30 ngày kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc người mua được tài sản, các bên đương sự và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có thỏa thuận khác.

Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn có trách nhiệm phối hợp với Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế để giao tài sản, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc phải thông báo ngay cho Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn bằng văn bản.

8.2. **Địa điểm giao tài sản:** Tại nơi có tài sản.

8.3. **Phương thức giao tài sản:** Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc giao tài sản trực tiếp cho người mua được tài sản đấu giá. Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc phải thông báo cho Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn về thời gian, địa điểm giao tài sản để Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn thông báo cho người mua được tài sản đấu giá đến nhận tài sản. Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc xác định tình trạng tài sản bàn giao là đúng so với nội dung bản kê chi tiết tài sản đấu giá. Việc giao nhận tài sản phải được lập biên bản có chữ ký của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc, Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn, người mua được tài sản đấu giá và cơ quan hữu quan (nếu cần thiết).

Điều 9. Trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan

- Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và các lệ phí khác (nếu có) phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá theo thuế suất do Nhà nước quy định.
- Phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá do người mua được tài sản đấu giá chịu.
- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định. Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc có trách nhiệm thu thuế giá trị gia tăng và xuất hóa đơn bán tài sản cho người mua được tài sản đấu giá (nếu có).

CHƯƠNG IV

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 10. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024, cụ thể:

- 10.1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
- 10.2. Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha,

mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- 10.3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.
- 10.4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản 10.3 Điều này.
- 10.5. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.
- 10.6. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Điều 11. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản

- 11.1. Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 10 Quy chế này có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ tại Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đông Sài Gòn - Điện thoại: 028.6686.5120 để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và yêu cầu cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tài sản, quy định về đấu giá tài sản trong trường hợp thấy cần thiết.
- 11.2. Hồ sơ cung cấp cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá gồm có:
 - Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
 - Quy chế cuộc đấu giá;
 - Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá;
- 11.3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: **100.000 đồng** (*Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng*)/hồ sơ. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được đăng ký 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
- 11.4. Người đăng ký tham gia đấu giá điền các thông tin vào phiếu đăng ký, bản cam kết xem tài sản đấu giá và nộp đủ các hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này. Hồ sơ đăng ký và tiền đặt trước phải nộp cho Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn trong thời hạn theo quy định nêu tại Điều 3, Điều 5 của Quy chế này.

Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc.

- 11.5. Tài sản được bán trên cơ sở thực tế mà khách hàng đã được xem hiện trạng tài sản. Công ty và Bên có tài sản chỉ chịu trách nhiệm bàn giao tài sản đúng hiện trạng mà khách hàng đã kiểm tra và xác nhận bằng văn bản.

Điều 12. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản

12.1. Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu);
- Bản cam kết xem tài sản đấu giá (theo mẫu);
- Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Chứng từ nộp tiền đặt trước (Phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước);
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

12.2. Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người đại diện theo pháp luật;
- Bản cam kết xem tài sản đấu giá (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người đại diện theo pháp luật;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật;
- Chứng từ nộp tiền đặt trước (Phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

12.3. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ kèm theo Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;

Tất cả hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải là bản sao y có công chứng, chứng thực hoặc phải kèm thêm bản chính để làm đối chiếu khi làm thủ tục đăng ký.

Điều 13. Thủ tục tham gia đấu giá

Khi đến tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu, bản chính giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc đấu giá) và kèm theo Thông báo bán đấu giá.

Điều 14. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước

14.1. Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 10 Quy chế và đã nộp đủ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 12 Quy chế khi đăng ký tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước đối với tài sản trên là: **171.408.073 đồng** (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi một triệu, bốn trăm lẻ tám nghìn, không trăm bảy mươi ba đồng) tương đương với 20% giá khởi điểm vào tài khoản của Công ty Đông Sài Gòn theo thông tin sau:

- Tên tài khoản : Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn
- Số tài khoản : 19036757562011
- Mở tại : Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh

14.2. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

14.3. Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được xử lý như sau:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đông Sài Gòn có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 14.2 Quy chế này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 14.4 Quy chế này.
- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển

thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Công ty Đông Sài Gòn có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

14.4. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 18 Quy chế này;
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024.

14.5. Tiền đặt trước quy định tại khoản 14.4 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá.

14.6. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 15. Một số điều cần lưu ý:

15.1. Đây là tài sản bán để đảm bảo cho việc thi hành án, Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và văn bản bán đấu giá tài sản có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

15.2. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tham khảo, nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý (thông tin, giá trị, chất lượng...) của tài sản bán đấu giá, Nội quy và Quy chế cuộc đấu giá do Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, yêu cầu đề nghị liên hệ với Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đông Sài Gòn trước thời điểm diễn ra cuộc đấu giá để được giải đáp.

15.3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đã bán đấu giá và không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản và việc đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản nêu trên.

15.4. Người có tài sản có trách nhiệm giải thích rõ cho khách hàng về giá trị, chất lượng, điều kiện sử dụng, và các quy định khác của pháp luật đối với loại tài sản bán đấu giá đó và có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản và liên quan

đến việc đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản bán đấu giá.

- 15.5. Nhằm tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến cuộc đấu giá, người điều hành phiên đấu giá sẽ không giải quyết các vấn đề được quy định trong hồ sơ tham gia đấu giá mà Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đông Sài Gòn đã cung cấp cho khách hàng, không trả lời các câu hỏi trùng lặp. Thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan đến phiên đấu giá không quá 30 phút.

CHƯƠNG V

THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

Điều 16. Hình thức, phương thức đấu giá:

16.1 Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

16.2 Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 17. Nội quy cuộc đấu giá

- Mỗi tổ chức, cá nhân được cử 01 người tham dự phiên đấu giá;
- Người tham gia đấu giá không được trao đổi với người khác, không được sử dụng điện thoại di động và các phương tiện khác để trao đổi trong phòng đấu giá;
- Chỉ những khách hàng có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp đủ tiền đặt trước đúng thời gian quy định mới được tham gia đấu giá;
- Không sử dụng các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá;
- Ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, không đi lại trong phòng đấu giá;
- Không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức cuộc đấu giá;
- Người tham gia đấu giá phải mang theo căn cước công dân để xuất trình trước khi đấu giá.

Điều 18. Các hành vi bị nghiêm cấm trong đấu giá

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động

của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 19. Trình tự đấu giá

- 19.1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
 - 19.2. Đấu giá viên điều hành đọc Quy chế cuộc đấu giá; giới thiệu từng tài sản đấu giá; và giải đáp thắc mắc của người tham gia đấu giá (nếu có).
 - 19.3. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá nhắc lại mức giá khởi điểm; Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá; phát số cho người tham gia đấu giá; hướng dẫn cách trả giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá; thời gian tối đa giữa các lần trả giá là 30 giây.
- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá. Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả ít nhất phải bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;
 - Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
 - Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 20. Rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đấu giá

- 20.1. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.
- 20.2. Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 21. Truất quyền tham gia đấu giá

- 21.1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá có quyền truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá trong các trường hợp sau đây:
 - Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại Điều 18 Quy chế này
 - Người rút lại giá đã trả quy định tại Khoản 20.1 Điều 20 Quy chế này.
- 21.2. Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại Điều 18 Quy chế này hoặc quy định khác của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ban hành ngày 27/06/2024 thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt

hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

22.1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

22.2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá

23.1. Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá được thực hiện trong trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

23.2. Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá quy định Khoản 23.1. Điều 23 Quy chế này không áp dụng đối với tài sản mà pháp luật áp dụng đối với tài sản đó quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

CHƯƠNG VI

HỦY KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

Điều 24. Hủy kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

24.1. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

- 24.2. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản.
- 24.3. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:
- Tổ chức không có chức năng hoạt động đấu giá tài sản mà tiến hành cuộc đấu giá hoặc cá nhân không phải là đấu giá viên mà điều hành phiên đấu giá, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện;
 - Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản cố tình cho phép người không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá và trúng đấu giá;
 - Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có một trong các hành vi: không thực hiện việc niêm yết đấu giá tài sản; không thông báo công khai việc đấu giá tài sản; thực hiện không đúng quy định về bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá; cản trở, hạn chế người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá;
 - Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá trong quá trình tổ chức đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;
 - Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tổ chức cuộc đấu giá không đúng quy định về hình thức đấu giá, phương thức đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá dẫn đến làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.
- 24.4. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.
- 24.5. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 25. Hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá tài sản

- 29.1. Trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản theo quy định tại các khoản 24.2, 24.3 và 24.4 Điều 24 của Quy chế này thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
- 29.2. Trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 24.3 và khoản 24.4 Điều 24 của Quy chế này được thực hiện như sau:
- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản thực hiện việc hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá tài sản. Trình tự, thủ tục hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - Người có tài sản đấu giá hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ hoặc tuyên bố hợp đồng mua bán tài sản đấu giá vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình

- 26.1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình;
- 26.2. Trường hợp có người thứ ba tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá thì quyền sở hữu vẫn thuộc về người mua được tài sản đấu giá ngay tình.
Việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá, khởi kiện về hiệu lực pháp lý của cuộc đấu giá thành, việc hủy kết quả đấu giá tài sản quy định tại khoản 24.2 và khoản 24.3 Điều 24 của Quy chế này được thực hiện theo thủ tục rút gọn của pháp luật về tố tụng dân sự.
- 26.3. Trường hợp có bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi một phần hoặc hủy bỏ toàn bộ các quyết định liên quan đến tài sản đấu giá trước khi tài sản được đưa ra đấu giá nhưng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản bảo đảm tuân theo quy định của Luật Đấu giá tài sản thì tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu của người mua được tài sản đấu giá ngay tình, trừ trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy theo quy định tại Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN CHUNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 27. Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí. Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo các quy định tại Quy chế này. Các vấn đề trong Quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016; Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ban hành ngày 27/06/2024 và các quy định pháp luật liên quan khác.

Điều 28. Tổ chức thực hiện

- 28.1. Mọi đối tượng tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế này.
- 28.2. Quy chế này áp dụng cho cuộc đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự số 020223/HĐDVĐG/THA-XM ngày 21/02/2023 và Phụ lục 18 Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự số 020223/HĐDVĐG/THA-XM ngày 28/02/2025 giữa Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc.
- 28.3. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này, các bên tham gia tuân thủ các quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016; Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ban hành ngày 27/06/2024 và các quy định pháp luật liên quan khác.

Nơi nhận:

- Người có tài sản;
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu.

PHÓ TRƯỞNG CHI NHÁNH



Bùi Thị Bích

